ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަސޭހައިން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުރަހެޅުން ފިރާރުވުމާއި، ޖަރީމާގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަބްދައުގެ ހިލާފު ފުޅާ ތަޞައްވުރެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ހެކިތަކަށް ދޭ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރާމެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަހުވީލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަށްފިނިވާގެ، ސަޢުދުސަން ރަޝީދާއި، މ. އޮކިޑް، އަބްދުﷲ ހުވައިރިޒް ބިން ޖުބައިރުމަދުރީގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖަރީމާގެ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ދައުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަސްގުރާމަކަން ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސަޢުދުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަސްގުރާމަކަން ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޖަރީމާގެ ޖަމާޢަތަކަށް ބައިވެރިކުރުމާ ދުރުގާވަތަ ވިއުގެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުވައިރިޒް ބިން ޖުބައިރުމަދުރީގެ މައްޗަށް، ޖަރީމާގެ ޖަމާޢަތަކަށް ބައިވެރިކުރުމާ މިޔަންކަމަން ދުރުގާވަތަ ވިއުގެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޖަރީމާގެ އަމަލެއް ކުރިމަތިން ކުރުމުގެ ދައުވާއާއި، ހަސްގުރާމަކަން މިހެން ޤާނޫނަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ފައިސަލާއާއި 497/Cr-C/2025 ފައިސަލާއާއި، 498/Cr-C/2025 ފައިސަލާއާއި 499/Cr-C/2025 ފައިސަލާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ރެކޯޑް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުކުމް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓު ތައް ތަޙްޤީޤުކުރި ފަރާތްތަކާ ހަމަނުވާކަމަށް އަދި ބަދަލުކުރުމަށް، އޭގެ ނުވަތަ އަދު ދޮންވަރިން ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީޢާއިން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުރުމާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުށަހަޅައިދޭ ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭފަދަ ޤާނޫނީ މަރުޙަލާ ދައުލަތުން ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެވުނެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އެއް ހާޒިރުގައި އެއީ ކުރުކުރުން އަނގަބަހުން ހެކިބަސްދިނުމުގެ ގެއްލުމަކަށް ކުރިމަތިވާ ފަރާތެއް ދެނެގަނެވޭނެ ޤާނޫނީ އަސާސެއް ނެތްކަމާއި، އެއް ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓުމާ ދެމެދު ބަރާބަރުކަމެއް ހޯދަންޖެހޭނެކަމާއި، ގެއްލުން ލިބޭ ނިސްބަތް އިތުރުވެދާނެ ސަބަބުތައް ހަމަވާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭން ނުވެސް؛
2. ހެކިބަސް ދޭނެ ފަރާތުގެ ސަލާމަތަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން، މި މައްސަލައިގެ ބާރުތައް އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ބަލައިގެން ދައުލަތުން ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެއް ޤަބޫލުކުރެވިފައިނުވާކަމާއި، ސިއްރުކުރެވުނު ހެކިބަސްތަކަށް ދިފާޢުގެ ފަރާތުން އިޢުތިރާޒުކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ގެ ސަބަބު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން، ދައުލަތުން ބާރުއަޅަމުންދިޔަ ފަދަ ހެކިބަސްދޭ ސަބަބުތަކުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެނގޭ އެއްޗެއް މީހާގެ ހަރަކާތްތައް ނަމާއި ފޮރުވުމާ ނުވަތަ ދުރުގައި ގޮވުމުގެ ވަސީލަތްތައް ބަލައިގަތުމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަރުދާހެއް ލިބިފައިވާއިރު، އެއީ ވަޔަވިލު ސަބަބެއް ނޫނެވެ؛
2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނަމާއި އެނގޭ އެއްޗެއް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަމާއި ދައުލަތުން
ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމުގައި ނުދެކޭކަން؛
3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ތަޙްޤީޤުގެ ހިނގަމުންދާ ހިސާބަށް އެކަމާ ބެހޭ ދަލީލުތަކެއް ހުށަހެޅުމުގައި ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކުގައި، ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ދައުލަތުގެ ހިމާޔަތުގެ ހަމަތަކަށް ވީހާވެސް ކުރެވޭނެ ދަރަޖައަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ، އެ ގޮތުގެމަތީން ހަމައެކަނި ސަބަބު ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމަކަށްވާކަމުގެ ބާރު ކަމަކަށް ނުވާކަމާއި، ހަމަ ޖެހޭ އިޙްތިމާލެއް އެކަނިކަމުގައި ނުވާކަން؛
4. ހަވާލާދީފައިވާ އެއް ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުތަކުގައި އެދުނު ތަފާތު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތާއި ގުޅުން ނެތްކަން؛
5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާސްތަކުން، އެ ހެކިބަސް ސިއްރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފަށް ޝަރީޢަތުގެ ހިނގުމުގެ ހަރަކާތް ނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަ ބަލާ ބޭނުމާ ނުވާކަން؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކޮންކަން ހަމަޖެހޭގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަސްލަހަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބައްޓަންކުރުމަށް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވެއެވެ؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ފުރުސަތުއަރުވާ ދެން ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއަކީ، ދޫކޮށްލަދިން ދޭއިރު ވަކިކަމާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޙްތިމާލު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހާއްސަ ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަން ކަމައި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠަށް ޤާނޫނަކަށް އިތުރުކުރުން ކަމައި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަބްދައަކަށް ބިނާކުރެވޭ ގޮތުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ދައުރުގައި އިސްތިއުނާފު ދައްކާ ފާހަގަކުރާ ކުށްތަކަށް ބަލާއިރު، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންސާފުގެ ތަޢާރަފު ހިމެނޭ ކަމުގެ ދަލީލު ހުށަހެޅުމަށް ކަމައި، ހެކިބަސްދޭން ހުރި މުވައްޒަފުންނަށް ނުރައްކާ އޮތް ވަޒީފާގައި އަދާކުރި ކޮން ދައުލަތުގެ ސަރަހައްދަކަށް ދައުލަތަށް ބުރަވެވޭ ކަމައި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކަލެއް އޮންނަކަމުގެ އިޙްތިމާލު އޮންނަކަން ބެލުމަށް ފުދޭ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ދަތިކުރާ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ޙާޖަތު ނުކުތާ ކަމައި، ޝަރީޢަތުގެ މި މަރުޙަލާގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަބްދައެއްގެ ހިމާޔަތް ފުދޭ ދައިރާއެއްގައި ކަމައި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަބްދައަކުން އެކަނި ނުރައްކަލެއްކަމައި، އިންޑިވިޖުއަލް އިސްތިސްނާއެއް ވަޒީފާގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަމަށް ދިރާސާކުރުމުގައި ނުވާ ކަމައި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ފަހަތުން ދިރާސާކުރި ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކުރި ދިރާސާކުރުމަކަށް ފަހު، މި މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ހައިކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ. މިއީ ފަނޑިޔާރުން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުން ތިން ފަނޑިޔާރު ބެންޗުގެ ހޯދުމަށް ހިމެނިގެން ދިރާސާކުރި ތާރީޚުއަށްވުރެ، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާރިސް އުސްމާނު

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވި ފާރިސް އުސްމާނު ބަޔާންކުރި ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އާންމު އުސޫލުން (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ، އޭނާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޙާލަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކަށް ވާސިލުވި ސަބަބު ދައުލަތުން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގައި ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމަށެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ސަބަބު ކަމަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލާއި، ތަޙްޤީޤު ހިންގި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް ދަޢުވާއަށް މުހިންމުވާ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ޙައްސާސްކަމުގެ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ދިނުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ ދަރަޖަ ކަނޑައަޅައި، 2-149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކިބަހުގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތަށެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސިޔާޤު އިބާރާތުން، ނުރައްކަލަކާ ދިމާވާ ނުރައްކަލަކަށްވުރެން ނުވަތަ ނުރައްކަލަކަށް ފިޔަވަޅުން ޤާނޫނު ވާޖިބު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހިޔާލީ ނުރައްކަލެއް ނޫން ބިނާވެގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަން ޔަޤީންކޮށް ސާބިތުކުރުން ހެކިވެރިޔާއަށް ލާޒިމުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަން ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް އޮތުން ފުދެއެވެ. މިއަށްވުރެ ބޮޑު ބުރައެއް ހެކިވެރިޔާއަށް އުފުލަން ޖެހުމަކީ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަސޭހައިން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހިފެހެއްޓުމުގެ ބަޔާންކުރުން ފެންނަން އޮތްކަމުގައި، ކުރީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، ކުރީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ހޯދިފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލެއްކަމަށް ފުރުޞަތުގެ ޢަމަލުކުރަން ބަދަލުގެ ހުރަހެއް ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޯޓުން މައްސަލައާއިގުޅޭ ވަށައިގެންވާ ހާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ކުރިބަޔާނު މިފަދައިން ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ދެނެގަނެވުމަށް ހުރިހާ ކަންކަމަށް، މައްސަލައިގެ ބައިވެރިންނާ ގެންދިޔައިމާ، އެކަމަކުން ބަލަން ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލުވެރި ހަމައެކަނި ހިރާސްކުރުން މިފަދައިން ގައިދުކުރުވުމާ ނުރައްކަލުގެ ދަރަޖަ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އާންމު މަސްތުވާތަކާ ގުޅޭ ނުރައްކަލުވެރިކަން ކުރިމަތިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އޮޅުވުން، އެ ނުރައްކަލުވެރި ހިރާސްކޮށް މީހާ ނުވަތަ އަނެއް ބައިވެރިއަކު އެއް ނުރައްކަލުވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތު ދާއިރާއާއެކު ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ ކަމެވެ.

11. ހިރާސްކުރުން މިއީ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރުންނަށް ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ހޯދަން ނުރައްކަލުވެރި އޮތް ކަމަށް އެންގެއިރު އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އޮފިސަރުންނާ އޮތް ވަކި ހާލަތު ނުރައްކަލުވެރި ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމުވެއެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދައުލާ އުފެދިފައިވާ މިހާރު ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރަށް ދާންޖެހޭ އިސްތިސްނާއީ ހާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ހާލަތު އުފެދިގެން ގެންގޮސް ދިނުމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް ދައުލަތުން ދެއްކުންވާނެއެވެ.

12. ހިރާސްކުރުން މިހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަދާ ކުރަމުންދާ، ހިރާސްކުރުން މިހާރު އެއް ނުރައްކަލުވެރި އެކަށީގެން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ބާރުގެ މަތިން ވާންޖެހެއެވެ. އެ ކުރިމަތިވާނެ ދައުލާ އުފެދިފައިވާ މިހާރު ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރުވާނެ ކަމެއްކަމަށް ވެފައި، އެހެން މަސްއޫލިއްޔަތު އެއް ނުރައްކަލުވެރި، ދައުލާ ލިބޭ ފުރުސަތު ހަނިކުރުމަކީ އިންސާފުން ސަބަބުތަކުގެ ދާއިރާ ތަފްސީލުކުރުން ވާންޖެހޭނެއެވެ.

13. މި ތަފްސީލު މިޢިޔާރުތަކުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާއުން ހަނިކުރުމަށް އަސާސީ ޙައްޤުގެ ހިމާޔަތްކުރާ އާދަ މަސްވެރިކަމާ އަޑުއިއްވުމަށް، ނުރައްކާ އެއް ނިސްބަތްވުން ފުރަތަ އެވެއެވެ. އަދި އަދާ ފުރަތުވަކަށް، ނިސްބަތްވުން ކުރެ އަދި އެއްޗެން އެހެން ފުރަތުގެ އެއް ބެލުމަކަށް އަދާ ފުރަތުގެއްކުރުމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

14. ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި އިންޓެލިޖެންސާއި މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއި ބަދަލުކުރުމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހުއްދަ ކުރިއަށް އެނގޭ އެކުލަވާލެވިފައިވުމުން، އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތަކީ ދަށުގެ ބަލާއިރު ދެ ފަރާތުގެ ހަމަހަމަކަން ގެއްލުމަކީ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހިރާސްކުރުން މިހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަސްލު ހުއްދަ ނިންމުމުގައި، ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަމުންދާ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދައިރާއަކުން ދުރު ދައިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގެ އަމަލުތަކާ އެއްގޮތް ބެލުމުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކާތެރިކަން، އެދުން ފުރުސަތުގެ ނިސްބަތުން، އެ ފުރުސަތުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހުރަސްއެޅިފައިވާކަން މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ނުވާކަމަށް ބުނެފައި، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގެ އަމަލުތަކާ އެއްގޮތް ބެލުމުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަށް އޮތް ނުރައްކާތެރިކަން، އެދުން ފުރުސަތުގެ ނިސްބަތުން، އެ ފުރުސަތުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހުރަސްއެޅިފައިވާކަން މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ނުވާކަމަށް ބުނެފައި، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)